

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 76/2535

วัดป่าสามัคคีธรรม

โจทก์

นางสาวพรพิศ มุลตะกร

ผู้ร้อง

นายสมจิตต์ ประนัดทา กับพวก

จำเลย

นายวัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกาไว้ มีเหตุผลที่จะชนะคดีโจทก์ได้ เนื่องจากศาลชั้นต้นได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน อันเป็นมรดกของนายบุญมา มุลตะกร ซึ่งผู้ร้องและจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับมรดกในวันที่ 23 กันยายน 2534 ปรากฏตามประกาศขายทอดตลาดเอกสารท้ายคำร้อง ซึ่งเดิมผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความในคดีนี้และเมื่ออยู่ในชั้นบังคับคดี ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำร้องสอดเพื่อขอให้เพิกถอนคำพิพากษาในส่วนที่ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของทายาทของนายบุญมา มุลตะกร เพราะผู้ร้องเห็นว่ากองมรดกของนายบุญมาไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ การประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย หากศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้องสอดก็คงจะเป็นเวลาภายหลัง ที่ได้ขายทรัพย์สินมรดกของนายบุญมาไปแล้ว โปรดพิจารณาคดีนี้โดยด่วนด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง สืบเนื่องจากโจทก์ใช้สิทธิไล่เบี้ยฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน รับผิดชอบชำระเงินจำนวน 498,684 บาทซึ่งโจทก์ได้ชำระแก่ธนาคารทหารไทย จำกัด เจ้าหนี้แทนจำเลยทั้งสามในฐานะผู้ค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 498,684 บาทพร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ

คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่าเป็นบุตรของนายบุญมา มุลตะกรับจำเลย
ที่ 3 และเป็นทายาทผู้รับมรดกของนายบุญมา จำเลยที่ 3 มิได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่
สุดสำหรับจำเลยที่ 3 แต่นายบุญมาไม่ต้องรับผิดชอบเพราะจำเลยที่ 2 ได้ยอม
ชำระเงินจำนวน 500,000 บาทแก่โจทก์แล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องทายาทผู้รับมรดก
ของนายบุญมาให้รับผิดชอบอีก ขอให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับความรับ
ผิดชำระหนี้ของทายาทผู้รับมรดก จากนายบุญมา โดยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ตามคำร้องของ ผู้ร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษา ในส่วนที่
เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 เท่ากับเป็นการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำพิพากษาซึ่งได้อ่านให้
คู่ความฟังโดยชอบแล้ว กรณีไม่อาจกระทำได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 143 เป็นเรื่องที่อยู่ ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ ซึ่งกรณีนี้จะต้อง
อุทธรณ์คำพิพากษา มิใช่ยื่น คำร้องเข้ามาเช่นนี้ ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 24)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 22)

คำสั่ง

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

(สวัสดิ์ โชติพานิช-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ